

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1974/2021
अपीलार्थी श्री अजय चकोले, 2038/27 जोरापारा रायपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं अधीक्षण अभियंता,
छ.ग. इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर

आदेश दिनांक : 10.03.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री अजय चकोले उपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री डी.पी.सिंह कार्यपालन यंत्री उपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

“अ-वर्ग विद्युत ठेकेदार/संविदाकार श्री जोसेफ के.व्ही., अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रोप्राइटर एस.एस इंटरप्राइजेज) के द्वारा किए गए विद्युत अधिष्ठानों के स्थापना की चालू वर्ष 2003 से लेकर आज दिनांक 29 सितंबर, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी सत्यप्रतिलिपि/ई-सत्यप्रतिलिपि सीडी में (च्वमतसमे बवचल) प्रदान की जाए :-

 1. ठेकेदार/संविदाकार को लिखित में दिया गया निविदा पत्र (वृता वतकमत) की कॉपी ।
 2. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए विभागीय प्रपत्र फार्म-एल की कॉपी ।
 3. विद्युत निरीक्षक/सहायक निरीक्षक द्वारा परीक्षण/निरीक्षण पत्र की कॉपी ।
 4. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए गैर-अनुपालन पत्र (Non-Compliance) की कॉपी ।
 5. विद्युत निरीक्षकों द्वारा दी गई चार्जिंग अनुमति पत्र की कॉपी ।”
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.2020 को अपीलार्थी को दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 11.12.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को आदेश पारित कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना जो Third person Information के अंतर्गत है पर संबंधित से प्राप्त आपत्ति उपरांत उक्त सूचना का प्रकटीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 8 (1) (ड), धारा 8(1) (अ) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का प्रकटीकरण बाधित है । तदनुसार अपील अमान्य की जाती है । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2021 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

- 5/ श्री डी.पी.सिंह जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक अटल नगर नवा रायपुर जिला द्वारा ज्ञाप.क्र. 1261 दिनांक 11.01.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :—
1. श्री अजय चकोले द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में दिनांक 29.09.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया जो कार्यालय में दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ।
 2. अतः उसके प्रकटीकरण पर श्री जोसेफ के.व्ही. “अ” वर्ग विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रो.एस.एस. इंटरप्राइजेज) को सहमति हेतु पत्र क्रमांक जनसूचना अधिकारी/तेरह/521 दिनांक 11/05/2020 से सूचित किया गया। सूचना से संबंधित व्यक्ति अपने पत्र क्रमांक निरंक दिनांक निरंक कार्यालय में प्राप्त दिनांक 22/05/2020 से मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने हेतु सूचित किया गया। श्री जोसेफ के.व्ही. “अ” वर्ग विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रो.एस.एस. इंटरप्राइजेज) ने आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुये दिनांक 22/05/2020 को पत्र द्वारा सूचित किया गया। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के प्रकटीकरण पर श्री जोसेफ के.व्ही. “अ” वर्ग विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रो.एस.एस. इंटरप्राइजेज) द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के कारण अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं दी गई।
 3. आवेदक द्वारा दिनांक 08/12/2020 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको मान्य करते हुये अपील की सुनवाई उपरांत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी निर्णय में आवेदक द्वारा की गई अपील को अमान्य करते हुये निर्णय दिया गया।
 4. उपरोक्तानुसार माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग में दर्ज प्रकरण क्रमांक A/1974/2021/रायपुर द्वारा श्री अजय चकोले, 2038/27 जोरापारा रायपुर जिला—रायपुर विरुद्ध जनसूचना अधिकारी रायपुर का निराकरण विभाग द्वारा किया जा चुका है एवं वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष या अपेक्षित नहीं है।
 5. साथ ही यह अवगत कराया जाता है कि आवेदन की अवधि में जनसूचना अधिकारी श्री एम.एम.खरवार सहायक अभियंता (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक पदस्थ रहे हैं एवं वर्तमान में उनका स्थानांतरण कार्यालय सहायक अभियंता (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उपसंभाग अंबिकापुर राज्य परिवहन कॉलानी बिहीबाड़ी अंबिकापुर जिला सरगुजा(छ.ग.) में हो गया है।
- 6/ श्री एच. टोप्पो अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक छ.ग. शासन द्वारा ज्ञाप.क्र. 1270 दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत

कराया है कि दिनांक 11/12/2020 को आवेदक/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत मान्यवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज इस अनावेदक/आपत्तिकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित होने के फलस्वरूप मान्यवर द्वारा उक्त अपील की सुनवाई हेतु इस अनावेदक/आपत्तिकर्ता को भी नोटिस प्रेषित कर सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 11.02.2021 को आदेश पारित कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना जो **Third Person Information** के अंतर्गत है पर संबंधित से प्राप्त आपत्ति उपरांत उक्त सूचना का प्रकटीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 8 (1) (ड), धारा 8 (1) (ज) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का प्रकटीकरण बाधित है। तदनुसार अपील अमान्य की जाती है।

7 / मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर "अ-वर्ग विद्युत ठेकेदार/संविदाकार श्री जोसेफ के.व्ही, अनुज्ञप्ति क्रमांक 8/189 (प्रोप्राइटर एस.एस इंटरप्राइजेज) के द्वारा किए गए विद्युत अधिष्ठानों के स्थापना की चालू वर्ष 2003 से लेकर आज दिनांक 29 सितंबर, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी सत्यप्रतिलिपि/ई-सत्यप्रतिलिपि सीडी में (Paperless copy) प्रदान की जाए :-

1. ठेकेदार/संविदाकार को लिखित में दिया गया निविदा पत्र (work order) की कॉपी।
2. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए विभागीय प्रपत्र फार्म-एल की कॉपी।
3. विद्युत निरीक्षक/सहायक निरीक्षक द्वारा परीक्षण/निरीक्षण पत्र की कॉपी।
4. ठेकेदार/संविदाकार द्वारा भरे गए गैर-अनुपालन पत्र (Non-Compliance) की कॉपी।
5. विद्युत निरीक्षकों द्वारा दी गई चार्जिंग अनुमति पत्र की कॉपी।"

जानकारी चाही थी। जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा इस आधार पर जानकारी देने से इंकार किया गया है कि वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क) एवं 8(1)(र) के तहत दिये जाने की बाध्यता नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी में तृतीय पक्ष की ऐसी कोई जानकारी नहीं चाही गयी है जो प्रदाय नहीं की जा सकती थी। जो जानकारी चाही गयी है वह कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय से संबंधित है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में है अतः जनसूचना आवेदन के परिपेक्ष्य में जानकारी दी जानी चाहिए थी।

- 8/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जनसूचना अधिकारी के परिपेक्ष्य में आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुए अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क प्रेषित करेंगे। यदि वांछित जानकारी में से कोई ऐसी जानकारी जो तृतीय पक्ष से संबंधित है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क), (e) एवं (j) के तहत सूचना दिये जाने की बाध्यता नहीं की श्रेणी में आती है तो इसके लिए स्पष्ट कारण दर्शित करते हुए कि किस प्रकार वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(क), (e) एवं (j) के अंतर्गत है, अपीलार्थी को उपरोक्त अवधि में लिखित में अवगत करायेंगे।
- 9/ उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 10/ आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त